3. Sobre A – Grupo demandante: instrucción e información inicial

Instrucción para el apoderado o la apoderada de la demandante

Encabezado de rol

Quién eres: abogado/a recién llegado/a a Yopal. Recibes a una persona remitida por una organización de víctimas del Casanare. Si la apoderada es mujer, lea "doctora" donde el relato dice "doctor".

Fecha en la simulación: lunes 28 de mayo de 2012, Yopal.

Qué recibes: el relato que sigue, tal como la señora Hilda Tarazona Cruz lo cuenta en tu oficina. Después de leerlo tendrás siete minutos para entrevistarla (la interpreta el docente). Ella trae papeles, pero solo entrega el documento que le pidas de forma concreta: "¿tiene algún papel que diga...?", "¿guarda el registro de...?", "¿quién puede contar lo de...?". Preguntas vagas ("¿tiene documentos?") reciben respuestas vagas.

Qué debes producir al final de la fase: un esquema de demanda de una página con: medio de control; juez competente; hechos (numerados, redactados como irían en la demanda); pretensiones; pruebas que pedirías y a quién; y una decisión argumentada sobre la oportunidad para demandar, con el calendario que propones para las próximas semanas.

Regla de la fase: no conoces nada que haya ocurrido después del 28 de mayo de 2012. Solo puedes usar la ley y la jurisprudencia disponibles a esa fecha.

Información inicial de la cliente: el relato de Hilda Tarazona Cruz

Buenas, doctor. Me mandó la señora de la organización de víctimas, la que atiende cerca de la Gobernación; me dijo que usted sí cogía casos como el mío. Yo soy de Nunchía, de la vereda Barbacoas; me vine ayer en el carro de línea y dormí donde una prima.

Mire, a mí me mataron el marido. Clemente Cárdenas Linares. Hijo de don José Joaquín y de doña Rosalba, gente de campo, de allá mismo. Nosotros no nos casamos, ni por la iglesia ni por lo civil, pero vivíamos juntos desde hacía como cuatro años en una casita que nos dejaba el suegro en Barbacoas, y todo el mundo sabía que yo era la mujer de Clemente: los vecinos, la señora de la tienda del caserío. Él trabajaba de ayudante de obra con ASOPAL, una asociación que hacía arreglos de vía por los lados de Plazuelas. Le pagaban por quincena, por ahí el mínimo. Con eso vivíamos los tres: él, yo y la niña, Angie, que tenía dos añitos, iba a cumplir tres.

Eso fue en la Semana Santa del 2007. El Jueves Santo, como a las ocho de la mañana, Clemente salió a pie con dos muchachos de por ahí, Breiner y Yeison. Iban para Plazuelas a conseguir posada, porque los muchachos empezaban a trabajar el lunes con ASOPAL y Clemente los iba a ayudar a acomodarse. Dijo que volvía el sábado. Salió con un pantalón y una camisa a cuadros.

Lo de esa tarde me lo contaron, porque yo no estaba. Como a las cinco y media estaban los tres en la tienda La Roja, en El Cauco, jugando mararay con otros, como se juega allá en Semana Santa. Llegaron dos camionetas con unos hombres armados, dizque del GAULA. Dicen que antes habían entrado a otra tienda, requisaron a los hombres y se fueron diciendo "vámonos que no están aquí". En La Roja entraron, no preguntaron nada, cogieron a los tres, los requisaron, los golpearon y los echaron atrás en una camioneta. Dicen que cogieron por el Quitebe, salieron por Macuco a la vía de San Luis y que iban para Hato Corozal. Eso lo vieron el dueño de la tienda, la señora de él, los que estaban jugando, y más abajo unos vecinos que vieron pasar las camionetas. Pero esa gente tiene miedo, doctor. Al principio hablaban; ahora cambian de tema.

Al otro día, Viernes Santo, llegó a Barbacoas un señor de la Inspección de Policía de Nunchía preguntando por la familia. Dijo que de la Inspección de Hato Corozal habían llamado a avisar que en la morgue del cementerio estaban los cuerpos de tres muchachos de Nunchía que habían caído en combate con el Ejército. Mi suegro consiguió un carro y nos fuimos con las familias de los otros muchachos. En la morgue los tres estaban ahí, desnudos, metidos en bolsas negras, sin papeles, sin nada. Nos dijeron que ya los iban a echar a una fosa común. A Clemente le habían dado tiros en el cuello y en el cuerpo. Yo no sé contar eso, perdóneme.

Por ahí había unos soldados, y ellos nos dijeron que esos muchachos eran guerrilleros del Frente 28, que habían muerto en combate en una vereda que se llama Las Tapias, en una operación con un nombre raro, Arcángel algo, y que les habían encontrado camuflado y fusiles y granadas. Desde ese mismo día nosotros supimos que había sido el Ejército, porque ellos mismos lo decían, así, como si fuera lo más normal. Lo que nunca creímos fue lo del combate. Clemente no sabía ni coger un fusil. Salió de la casa con pantalón y camisa, ¿y de dónde iba a sacar un camuflado y un fusil entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana? Eso lo sabe todo Nunchía. Lo que no sabíamos era cómo probarlo, ni con quién.

Los cuerpos nos los entregaron el sábado. Tocó pagar la funeraria, el carro para traerlos y el entierro en Nunchía; mi suegro vendió un marrano y pidió prestado. Yo tengo guardados los recibos de la funeraria y de los pasajes, en una bolsa, porque uno nunca sabe.

Y yo quedé embarazada. Me di cuenta como a las tres semanas de enterrarlo. El niño nació en diciembre de ese mismo año. Lo registré yo sola en Nunchía, con mis dos apellidos, Tarazona Cruz, porque el papá ya no estaba y en la registraduría me dijeron que sin él no se podía poner el apellido de él; lo registré así para que tuviera papeles. Se llama Clemente, como el papá. A la niña sí la registramos los dos, con el apellido de él, Cárdenas Tarazona, pero en ese registro mi nombre quedó mal puesto; cuando saqué una copia para el jardín me dijeron que tocaba corregirlo y no he vuelto.

Después vino lo del juzgado militar. Como a los veinte días de enterrarlo mi suegro consiguió un abogado aquí en Yopal y le firmó un papel para que lo representara allá, en el juzgado del Ejército, que era el que tenía el caso al principio. Ese abogado dijo que eso iba a pasar a la Fiscalía, y sí pasó, a finales de ese año. Él le fue dando copias a mi suegro y yo las tengo en

una carpeta: unos papeles del Ejército, de la operación esa, y unas declaraciones de los soldados; el papel de la Fiscalía de Paz de Ariporo, la que hizo el levantamiento; y lo de Medicina Legal, que yo no entiendo, pero el abogado dijo que ahí se veía que los tiros habían sido de cerquita.

En el 2009, por ahí en marzo, ese abogado presentó un escrito largo en la Fiscalía, a nombre de mi suegro, con todo lo que pasó, como yo se lo cuento: lo de la tienda, las camionetas, que los entregaron al batallón en Hato Corozal. Él le preguntó a la gente y lo escribió todo. Después, en el 2010, en julio creo, metió también a mi suegra y a Yolanda y a Octavio. A mí no me metieron; dijo que lo mío era más enredado, por lo de los niños y porque no éramos casados. Ahí fue cuando el Ministerio de Defensa contestó: dijeron que eso no era allá, que lo de la familia era en lo administrativo, con otros jueces. Y el abogado les respondió que nosotros habíamos escogido lo penal. Eso también está en la carpeta.

Y lo penal sí ha caminado. En noviembre del 2010 la Fiscalía acusó a los soldados y al teniente, salió en el periódico, yo guardé el recorte. Y el año pasado, en noviembre, cogieron al que era el jefe del DAS aquí en Casanare, por lo de Clemente y los otros dos muchachos. Pero sentencia no hay; las audiencias, aquí en Yopal, se aplazan y se aplazan.

El abogado siempre nos ha dicho lo mismo: que esperemos el fallo penal, que cuando condenen a los soldados de ahí sale lo de la familia, y que mientras lo penal siga hay tiempo para lo otro. Pero el año pasado, en mayo y después en septiembre, nos hizo firmar unos poderes a todos, para la demanda contra el Estado, dijo él. Y hace como veinte días nos hizo firmar otros, porque los primeros se habían vencido o algo así. Y no ha pasado nada.

Mi suegra está enferma de los nervios desde eso. Los hermanos de Clemente, Octavio, Omaira, Yolanda y Adela, eran muy unidos con él; y los tíos, y los cuñados, y los sobrinitos, que estaban chiquitos. Yo trabajo en casas de familia y lavando ropa, y con eso no alcanza. Plata para abogado no tengo, doctor, se lo digo de una vez, ni para estar viniendo a Yopal. Y tenemos miedo. Por allá sigue habiendo Ejército, y la gente dice que el del DAS era muy poderoso.

La muchacha de la organización me llevó hace unas semanas a la Personería de Nunchía a declarar todo, para lo de la ley de víctimas; me dieron una copia, pero no sé para qué sirve.

Yo lo que quiero saber es si todavía estamos a tiempo, porque ya van cinco años, y qué podemos hacer, yo y los niños, y los suegros. Si eso que dijo el Ministerio de lo administrativo era cierto, ¿por qué nadie lo hizo? Yo tengo la carpeta en la casa, los recibos, los papeles de los niños y el de la defunción de Clemente, que lo saqué cuando registré al niño. Si necesita algo me dice qué es y se lo traigo, o se lo mando con mi suegro, que viene cada rato.

Tareas y riesgos del rol

No las resuelvas en este sobre. Decídelas en la entrevista y en el esquema de una página.

1. **Oportunidad.** El relato contiene varias fechas desde las cuales podría contarse el plazo para demandar. Identifícalas, escoge una con argumentos y di qué pasa con las otras. La decisión define qué debes hacer esta misma semana.

2. **Régimen aplicable.** La fecha en que radiques la demanda determina el código que la rige. Verifica desde cuándo rige la Ley 1437 de 2011 y qué cambia para ti.

3. **Requisito de procedibilidad.** Averigua qué trámite previo exige la ley, ante quién, con qué documentos, y qué efecto tiene sobre el plazo.

4. **Legitimación y representación.** Compañera permanente sin matrimonio; hija con registro civil defectuoso; hijo nacido después de la muerte y registrado solo con los apellidos de la madre; padres, hermanos, tíos, cuñados y sobrinos. Define qué prueba necesita cada uno, quién representa a los menores y qué debes corregir antes de demandar.

5. **Redacción de los hechos.** Distingue lo que la familia vio, lo que le contaron y lo que una autoridad le dijo; cita la fuente de cada hecho.

6. **Capacidad económica.** La cliente no tiene dinero para honorarios ni para gastos. Identifica la figura procesal que la protege y cuándo se pide.

7. **Relación con el proceso penal.** Decide si esperar o demandar, y qué herramienta procesal permite las dos cosas. Define qué piezas del proceso penal pides, a quién y con qué figura.

8. **El otro abogado.** Hay poderes firmados en 2011 y en mayo de 2012 a favor de otro profesional. Resuelve qué debes hacer antes de actuar y qué deberes profesionales están en juego.

9. **Pruebas.** Haz la lista de documentos que la cliente puede entregar, de los que debes pedir por oficio (a quién) y de los testigos; evalúa el temor de los testigos y cómo pedir su declaración.

10. **Competencia y cuantía.** Define el juez competente por territorio y por cuantía, y cómo estimas la cuantía con varios demandantes.

11. **Pretensiones.** Tipos de perjuicio para cada demandante y medidas no pecuniarias. Sé realista con lo que puedes probar.

12. **Otras rutas.** Pregúntate si existe alguna vía administrativa para las víctimas que pueda correr en paralelo y cómo se relaciona con la judicial.